

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3243/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย ไล วินเซนต์หรือวินเซนต์ไล กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ระบุว่าจำเลยที่ 1 มีส่วนร่วมในการกระทำผิด แม้จะเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน ซึ่งตามลำพังจะมีน้ำหนักน้อย แต่เมื่อฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นที่โจทก์นำมาสืบแล้วย่อมรับฟังเพื่อสนับสนุนพยานหลักฐานอื่นได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 339, 340, 340 ตี และขอให้ริบของกลางที่เหลือทั้งหมดนอกจากรถยนต์ กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน 53,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี, 83 จำคุกคนละ 22 ปี 6 เดือน ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสาม จำเลยที่ 2 และที่ 3 กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 15 ปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 11 ปี 3 เดือน ของกลาง ยกเว้นรถยนต์ให้ริบ ให้จำเลยทั้งสามคืนเงิน 53,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นอกจากนี้โจทก์มีคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งให้การถึงการกระทำของจำเลยที่ 1 ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด อย่างไรบ้าง แม้จะเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกันซึ่งตามลำพังจะมีน้ำหนักน้อยแต่เมื่อฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นที่โจทก์นำสืบมาแล้วย่อมนำมาเพื่อสนับสนุนพยานหลักฐานอื่นได้

พิพากษายืน

(ธวัชชัย พิทักษ์ผล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ